

감사결과 처분요구서

－ 산업안전보건관리비 집행실태 감사 －

2018. 11.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상	1
3. 감사 중점	1
4. 감사 기간 및 인원	2
II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 세부명세	2
가. 산업안전보건관리비 부당이득금 환수(시정)	3
나. 산업안전보건관리비 증빙 중복 확인 등을 위한 관리시스템 구축(개선)	6
다. 산업안전보건관리비를 부당 청구 수령한 업체 고발(통보)	8
라. 산업안전보건관리비 계상공사에 대한 입찰절차 개선(통보)	10

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

2018. 7. 20.(금) 산업통상자원부는 안전분야 부패방지 방안 관련 회의를 통해 에너지공기업[한국수력원자력(이하, “우리 회사”), 한국전력 등 9개 기관]에 ‘산업안전보건 관리비 부당집행실태 점검’을 요청하였고, 우리 회사 KHNP ombudsman¹⁾은 제5차 회의(2018. 7. 20.)를 개최하여 “안전관리비 집행내역 적정성에 대한 자체감사 시행필요”를 감사실에 제안하였다. 이에 따라, 산업안전보건관리비 집행실태를 점검하여, 제도개선 사항을 발굴하고, 위법·부당한 사항 확인 시 이에 상응하는 조치를 취하기 위하여 본 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상

- '16~'17년 계약건 중 산업안전보건관리비 집행 공사

[표 1] '16~'17년 계약건 중 산업안전보건관리비 집행공사 현황

계약년도	공사(건)		
	총계약(A)	안전관리비집행(B)	비율(B/A)
2016	321	298	92.8
2017	311	262	84.2
계	632	560	88.6

3. 감사 중점

따라서 이번 감사는 2016년부터 2017년까지 산업안전보건관리비가 계상된 공사계약 632건에 대해 전자세금계산서 허위제출 및 전자세금계산서를 다른 공사건에 중복청구 했는지 여부 등을 확인하는 데 중점을 두었다.

1) KHNP ombudsman : 회사에서 발생하였거나 혹은 발생이 예상되는 고충민원을 제3자의 입장에서 독립적으로 검토하여 투명하고 합리적인 처리방안을 모색하고, 부패 예방을 위하여 필요시 회사 관련 제도, 관행, 업무 처리 등의 개선사항을 발굴, 권고하는 ombudsman

4. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2018. 8. 1.부터 같은 해 8. 28.까지 감사실 검사역 3명을 투입하여 산업안전보건관리비 전자세금계산서 허위 제출 및 중복 청구 여부 등에 대해 조사를 실시하고, 2018. 11. 7. 상임감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	♣본부 ◎본부 ●본부 ◆본부 △본부 ♠본부	산업안전보건관리비 부당이득금 환수	시정	141,243,918원
2	●본부 ㅊ실	산업안전보건관리비 증빙 중복 확인 등을 위한 관리시스템 구축	개선	-
3	●본부 ㅊ실	산업안전보건관리비를 부당 청구 수령한 업체 고발	통보	
4	▣본부 ㉠처	산업안전보건관리비 계상공사에 대한 입찰절차 개선	통보	-

2. 처분요구 세부명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정

제 목 산업안전보건관리비 부담이득금 환수

관 계 부 서 ♣본부, ◎본부, ●본부, ◆본부, △본부, ♠본부

내 용

2016년부터 2017년까지 우리 회사가 발주한 산업안전보건관리비를 계상한 공사건수는 632건이며, 산업안전보건관리비를 집행한 공사는 560건이다.

우리 회사는 「산업안전보건법」 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등) 제1항의 규정에 따라, 건설업 등을 타인에게 도급할 경우 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 도급금액에 계상(計上)하여야 한다.

이에 따라, 공사계약업체는 도급금액에 계상된 산업안전보건관리비를 산업재해 예방을 위해 사용하고, 우리 회사에 기성 또는 준공 시 대금을 청구하도록 되어 있다.

한편, 국세청은 국세청 홈텍스(www.hometax.go.kr) 안에 “전자세금계산서 제3자 발급사실 조회” 시스템을 구축하여 누구라도 전자세금계산서 발부내역을 확인할 수 있도록 하고 있다.

그에 따라 본 건 감사기간 동안 국세청 홈텍스에서 전자세금계산서 제3자 조회방법²⁾을 통해 계약상대자가 제출한 전자세금계산서 발급 여부를 확인하였다.

계약상대자가 제출한 전자세금계산서의 발급 여부를 확인한 결과, 허위청구(53건, 31개사,

2) 공급자 사업자등록번호, 공급받는자 등록번호, 승인번호, 작성일자, 공급가액 등을 입력 한 후 조회함.
입력한 정보와 일치할 경우 정상발급으로 확인되나, 정보가 불일치 할 경우 ‘발급한 내역이 없습니다’라는 메시지 발생

129,666,434원) 사실을 적발하였다.

또한, 2016년부터 2017년까지 우리 회사가 발주한 산업안전보건 관리비 계상 공사 632건에 대해 산업안전보건관리비로 집행하였다며 제출한 증빙전표(4,354개)에 대해 동일한 승인번호를 다른 공사건에 중복 청구 했는지 여부도 점검하였다.

점검결과, 동일한 승인번호를 다른 공사건에 중복 청구(5건, 5개사, 11,577,484원)한 사실을 적발하였다.

따라서, ♣본부 등 6개 사업소는 허위증빙 제출, 중복 청구 등으로 산업안전보건관리비를 부당하게 청구 수령한 공사계약업체로부터 해당 금액(37개 공사, 36개 계약업체, 부당수령 금액 141백만 원)을 회수(준공건은 환수조치하고, 공사진행 건은 영수증 대체 또는 기성 또는 준공정산 시 공제 조치)할 필요가 있다.

조치할 사항

1. ♣본부장은 산업안전보건관리비를 부당하게 청구 수령한 공사건(11개 공사, 12개 계약업체, 부당수령 금액 36,191,739원)에 대해 준공건은 해당 업체로부터 부당이득금을 환수조치 하시고, 공사진행 건은 영수증 대체 또는 기성 또는 준공정산 시 공제 조치하시기 바랍니다.(시정)
2. ◎본부장은 산업안전보건관리비를 부당하게 청구 수령한 공사건(10개 공사, 9개 계약업체, 부당수령 금액 44,517,100원)에 대해 준공건은 해당 업체로부터 부당이득금을 환수 조치 하시고, 공사진행 건은 영수증 대체 또는 기성 또는 준공정산 시 공제 조치하시기 바랍니다.(시정)

3. ●**본부장은** 산업안전보건관리비를 부당하게 청구 수령한 공사건(3개 공사, 3개 계약 업체, 부당수령 금액 13,177,394원)에 대해 준공건은 해당 업체로부터 부당이득금을 환수 조치 하시고, 공사진행 건은 영수증 대체 또는 기성 또는 준공정산 시 공제 조치하시기 바랍니다.(시정)

4. ◆**본부장은** 산업안전보건관리비를 부당하게 청구 수령한 공사건(9개 공사, 8개 계약 업체, 부당수령 금액 42,370,777원)에 대해 준공건은 해당 업체로부터 부당이득금을 환수 조치 하시고, 공사진행 건은 영수증 대체 또는 기성 또는 준공정산 시 공제 조치하시기 바랍니다.(시정)

5. △**본부장은** 산업안전보건관리비를 부당하게 청구 수령한 공사건(2개 공사, 2개 계약 업체, 부당수령 금액 1,295,633원)에 대해 준공건은 해당 업체로부터 부당이득금을 환수조치 하시고, 공사진행 건은 영수증 대체 또는 기성 또는 준공정산 시 공제 조치하시기 바랍니다. (시정)

6. ♠**본부장은** 산업안전보건관리비를 부당하게 청구 수령한 공사건(2개 공사, 2개 계약 업체, 부당수령 금액 3,691,275원)에 대해 준공건은 해당 업체로부터 부당이득금을 환수 조치 하시고, 공사진행 건은 영수증 대체 또는 기성 또는 준공정산 시 공제 조치하시기 바랍니다.(시정)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선

제 목 산업안전보건관리비 중병 중복 확인 등을 위한 관리시스템 구축

관 계 부 서 目 録

내 용

2016년부터 2017년까지 우리 회사가 발주한 산업안전보건관리비를 계상한 공사건수는 632건이며, 산업안전보건관리비를 집행한 공사는 560건이다.

우리 회사는 「산업안전보건법」 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등) 제1항의 규정에 따라, 건설업 등을 타인에게 도급할 경우 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 도급금액에 계상(計上)하여야 한다.

이에 따라, 공사계약업체는 도급금액에 계상된 산업안전보건관리비를 산업재해 예방을 위해 사용하고, 우리 회사에 기성 또는 준공 시 대금을 청구하도록 되어 있다.

한편, 국세청은 국세청 홈텍스(www.hometax.go.kr) 안에 “전자세금계산서 제3자 발급사실 조회” 시스템을 구축하여 누구라도 전자세금계산서 발부내역을 확인할 수 있도록 하고 있다.

그에 따라 본 건 감사기간 동안 국세청 홈텍스에서 전자세금계산서 제3자 조회 방법³⁾을 통해 계약상대자가 제출한 전자세금계산서가 실제로 발급 된 것인지 여부를 확인한 결과, 53건의 허위청구 사항을 적발하였다.

또한, 동일한 전자세금계산서를 다른 공사건에 중복 청구 했는지 여부를 점검한 결과, 5건의 중복청구 사항도 적발하였다.

3) 공급자 사업자등록번호, 공급받는자 등록번호, 승인번호, 작성일자, 공급가액 등을 입력 후 조회함.
상기 정보와 일치할 경우 정상발급으로 확인되나, 정보가 불일치 할 경우 ‘발급한 내역이 없습니다’라는 메시지 발생

따라서, 산업안전보건관리비 지급 시 허위 증빙 제출, 동일 세금계산서를 이용한 중복 청구 등의 부정 행위를 사전에 적발할 수 있는 시스템 구축이 필요하다.

♣본부는 산업안전보건관리비 지급 시 허위 증빙 제출, 동일 세금계산서를 이용한 중복 청구 등의 부정 행위를 예방하기 위하여 산업안전 종합관리시스템을 운영(2018. 8. 27.부터 시행) 하고 있어, 향후 위 시스템을 보완(Ⓢ의 안전관리비 전용시스템도 참조)한 후 적용대상을 전사적으로 확대할 필요가 있다.

조치할 사항 **목적**은 ♣본부 산업안전 종합관리시스템을 보완하여, 산업안전보건관리비를 허위증빙 제출, 동일 세금계산서를 이용하여 중복 청구하는 등 부당 사례가 발생하지 않도록 전사에 적용할 산업안전보건관리비 종합관리시스템을 구축하시기 바랍니다.(개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 산업안전보건관리비를 부당 청구 수령한 업체 고발

관 계 부 서 目 次

내 용

2016년부터 2017년까지 우리 회사가 발주한 산업안전보건관리비를 계상한 공사건수는 632건이며, 산업안전보건관리비를 집행한 공사는 560건이다.

우리 회사는 「산업안전보건법」 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등) 제1항의 규정에 따라, 건설업 등을 타인에게 도급할 경우 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 도급금액에 계상(計上)하여야 한다.

이에 따라, 공사계약업체는 도급금액에 계상된 산업안전보건관리비를 산업재해 예방을 위해 사용하고, 우리 회사에 기성 또는 준공 시 대금을 청구하도록 되어 있다.

「산업안전보건법」 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등) 제3항에 따르면, 수급인이 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용하여, 부당하게 청구 수령한 경우에는 「산업안전보건법」 제72조(과태료)에 따라 고용노동부가 1천만 원 이하의 과태료를 해당 업체에게 부과하도록 되어 있다.

한편, 국세청은 국세청 홈텍스(www.hometax.go.kr) 안에 “전자세금계산서 제3자 발급사실 조회” 시스템을 구축하여 누구라도 전자세금계산서 발부내역을 확인할 수 있도록 하고 있다.

그에 따라 본 건 감사기간 동안 국세청 홈텍스에서 전자세금계산서 제3자 조회 방법⁴⁾을 통해 계약상대자가 제출한 전자세금계산서가 실제로 발급 된 것인지 여부를

확인한 결과, 53건의 허위청구 사항을 적발 하였다.

또한, 동일한 전자세금계산서를 다른 공사건에 중복 청구 했는지 여부를 점검한 결과, 5건의 중복청구 사항도 적발하였다.

따라서, 산업안전보건관리비를 부당하게 청구 수령한 공사계약업체(36개사)는 과태료 부과조치가 검토 될 수 있도록 위반사항을 고용노동부에 통보하여야 한다.

조치할 사항 **목적**장은 산업안전보건관리비를 부당하게 청구 수령한 공사 업체 36개사에 대해 고용노동부에 고발조치 하시기 바랍니다.(통보)

4) 공급자 사업자등록번호, 공급받는자 등록번호, 승인번호, 작성일자, 공급가액 등을 입력한 후 조회함.
입력한 정보와 일치할 경우 정상발급으로 확인되나, 정보가 불일치 할 경우 ‘발급한 내역이 없습니다’
라는 메시지 발생

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 산업안전보건관리비 계상공사에 대한 입찰절차 개선

관 계 부 서 ⑩처

내 용

2016년부터 2017년까지 우리 회사가 발주한 산업안전보건관리비 계상한 공사건수는 632건이며, 산업안전보건관리비를 집행한 공사는 560건이다.

우리 회사는 「산업안전보건법」 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등) 제1항의 규정에 따라, 건설업 등을 타인에게 도급할 경우 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 도급금액에 계상(計上)하여야 한다.

이에 따라, 공사계약업체는 도급금액에 계상된 산업안전보건관리비를 산업재해 예방을 위해 사용하고, 우리 회사에 기성 또는 준공 시 대금을 청구하도록 되어 있다.

한편, 국세청은 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr) 안에 “전자세금계산서 제3자 발급사실 조회” 시스템을 구축하여 누구라도 전자세금계산서 발부내역을 확인할 수 있도록 하고 있다.

그에 따라 본 건 감사기간 동안 국세청 홈택스에서 전자세금계산서 제3자 조회 방법⁵⁾을 통해 계약상대자가 제출한 전자세금계산서가 실제로 발급 된 것인지 여부를 확인한 결과, 53건의 허위청구 사항을 적발하였다.

또한, 동일한 전자세금계산서를 다른 공사건에 중복 청구 했는지 여부를 점검한 결과,

5) 공급자 사업자등록번호, 공급받는자 등록번호, 승인번호, 작성일자, 공급가액 등을 입력 후 조회함.
상기 정보와 일치할 경우 정상발급으로 확인되나, 정보가 불일치 할 경우 ‘발급한 내역이 없습니다’라는 메시지 발생

5건의 중복청구 사항도 적발하였다.

우리 회사 제5차 KHNP ombudsman 회의(2018. 7. 20.) 시 “안전관리비 집행내역 적정성에 대한 자체감사 시행필요”를 제언하였고, ■ KHNP ombudsman은 감사에 참여(서면 검토, ‘18. 8. 20.~8. 28.)한 후, 제6차 KHNP ombudsman 회의(2018. 9. 10.)에서 산업안전 관리비 집행의 투명성 제고와 유사사례 방지를 위해 다음과 같이 제도개선사항을 제안 하였다.

산업안전보건관리비가 계상된 공사의 경우 첫째, 입찰공고문에 관련 비용 청구 시 전자세금계산서 및 법인카드 전표 등 적격증빙을 제출 하도록 명시하고 둘째, 허위서류 제출 시 부당 이득금을 환수 조치할 수 있다는 내용을 명시하도록 제도개선이 필요함
--

따라서, 계약상대자가 산업안전보건관리비를 적정하게 집행하고 청구하도록 산업안전보건 관리비가 계상된 입찰의 경우 공고문에 전자세금계산서 및 법인카드 전표 등 적격 증빙을 제출하도록 하며, 허위서류 제출 등으로 부당하게 산업안전보건관리비를 청구 수령한 경우에는 부당이득금을 환수 조치할 수 있다는 내용을 명시할 필요가 있다.

조치할 사항 ㉠**처장은** 산업안전보건관리비가 계상된 공사의 경우 입찰 공고문에 계약상대자가 산업안전보건관리비를 적정하게 집행하도록 안내하고, 산업안전보건관리비 청구 시 전자세금계산서 및 법인카드 전표 등 적격 증빙을 제출하도록 하며, 허위서류 제출 시 부당이득금을 환수 조치할 수 있다는 내용을 명시하는 방안을 마련하여 시행 하시기 바랍니다.(통보)